

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2026

(Do Sr. Henderson Pinto)

Apresentação: 09/09/2026 15:18:37.813 - Mes

PDL n.999/2026

Susta, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, os efeitos da Portaria Interministerial MPA/MMA nº 66, de 27 de julho de 2026, que estabelece regras para o uso sustentável e a recuperação dos estoques da espécie pargo (*Lutjanus purpureus*).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Ficam sustados, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, os efeitos da Portaria Interministerial MPA/MMA nº 66, de 27 de julho de 2026, do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A pesca do pargo (*Lutjanus purpureus*) está submetida a medidas de ordenamento destinadas a compatibilizar a conservação dos estoques com a continuidade da atividade pesqueira. A espécie foi incluída, em 2014, na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, na categoria Vulnerável (VU), conforme Portaria MMA nº 445/2014, requisitando intervenção regulatória coordenada do Estado. Para compatibilizar objetivos de conservação ambiental com a viabilidade econômica e social da atividade pesqueira, o Ministério da Pesca e Aquicultura constituiu o Colegiado de Gestão de Pesca (CPG), órgão colegiado formal composto por representantes de órgãos governamentais (MPA, MMA, Ibama), setor produtivo



(pescadores, armadores, indústria pesqueira) e sociedade civil (organizações não-governamentais).

O Comitê Permanente de Gestão da Pesca e do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros Demersais das Regiões Norte e Nordeste (CPG Demersais N/NE) constitui espaço institucional de gestão compartilhada e participação dos diferentes segmentos relacionados à atividade pesqueira, inserido na Rede Pesca Brasil, e desempenha funções consultivas e de assessoramento na gestão sustentável dos recursos pesqueiros, em consonância com os princípios de participação social estabelecidos pela Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 (Lei de Pesca). Durante o período de 2021 a 2025, o CPG reuniu-se regularmente para construir consenso normativo sobre regras de captura, tamanho mínimo de indivíduos e cotas anuais de exportação, sendo este modelo de tomada de decisão participativa fundamental para a legitimidade e aceitabilidade das normas regulatórias no setor.

Conforme documentação oficial disponibilizada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, as discussões realizadas no âmbito do CPG resultaram em proposta de parâmetros para a safra de 2026. O calendário oficial do CPG registra reunião extraordinária em 14 de março de 2025, quando foram discutidos limite de captura anual de 3.300 toneladas, tamanho mínimo de captura de 33 centímetros de comprimento furcal e período de defeso de 15 de dezembro a 30 de abril, entre outras medidas de monitoramento e controle. Posteriormente, em 5 de setembro de 2025, o CPG realizou reunião extraordinária na qual reafirmou e ratificou os parâmetros anteriormente acordados em março, gerando expectativa legítima junto ao setor produtivo de que estes seriam implementados na safra de 2026, permitindo que armadores, pescadores e empresas pesqueiras organizassem suas operações com base nesses limites previamente acordados.

Contrariamente ao procedimento estabelecido de consulta e participação, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em conjunto com o Ministério da Pesca e Aquicultura, publicou unilateralmente a Portaria Interministerial MPA/MMA nº 66, em 27 de julho de 2026, durante o transcurso da safra vigente (com



aproximadamente 90 dias já transcorridos), alterando materialmente os parâmetros acordados. A norma reduziu a cota anual de 3.300 toneladas para 2.750 toneladas (corte de 550 toneladas, correspondente a 16,7% do volume acordado), aumentou o tamanho mínimo de captura de 33 centímetros para 35 centímetros de comprimento furcal. A norma entrou em vigor na data de sua publicação, em plena safra de 2026, sem período de transição ou consultividade prévias com o CPG.

A Portaria prevê mecanismos de monitoramento e controle da temporada. Nos termos de seus arts. 19 e 20, o encerramento da temporada ocorre quando atingido 90% do limite de captura. Em 2 de setembro de 2026, o Ministério da Pesca e Aquicultura informou oficialmente que as capturas haviam atingido 80% do limite anual. A redução do limite anual de captura, estabelecida pela Portaria nº 66, possui efeito direto sobre a duração da temporada, uma vez que a própria norma vincula o encerramento ao atingimento de percentual do limite anual de captura. Assim, ao reduzir a cota em 16,7%, a Portaria antecipa potencialmente o ponto em que será acionado o mecanismo de encerramento da temporada de pesca.

Conforme planilha de resultado financeiro elaborada pela Associação Brasileira de Armadores de Pesca Artesanal (ABRAPPAA), a redução unilateral de cota gera impactos econômicos mensuráveis sobre a frota pesqueira nos Estados do Pará e Amapá:

Cenário	Cota (t)	Receita bruta	Saldo líquido	Rentabilidade por barco/ano
2024 (Real)	4.000	120 milhões	23,208 milhões	R\$ 154.720
Acordo CPG	3.300	99 milhões	8,508 milhões	R\$ 56.720
Portaria nº 66	2.750	82,5 milhões	-2,970 milhões	R\$ 19.800

Fonte: planilha de resultado financeiro apresentada pela ABRAPPAA. Os valores constituem estimativas fornecidas pela entidade e deverão ser confrontados com dados oficiais no exercício da fiscalização parlamentar.



A redução da cota de 3.300 para 2.750 toneladas representa diminuição de 550 toneladas, equivalente a aproximadamente 16,7% do volume anteriormente discutido. Segundo a planilha, o saldo líquido estimado para a frota, no cenário da Portaria nº 66, é negativo em aproximadamente R\$ 2,97 milhões, enquanto a rentabilidade estimada por embarcação é de R\$ 19.800 ao ano, representando redução de 87,2% em relação aos patamares históricos (R\$ 154.720 em 2024). Esses dados justificam o exame urgente dos fundamentos técnicos da alteração, de seus efeitos econômicos e sociais, especialmente sobre os trabalhadores, armadores e empresas que integram a cadeia produtiva do pargo nos Estados do Pará e do Amapá, regiões com economias fortemente dependentes da atividade pesqueira artesanal.

A alteração unilateral dos parâmetros de ordenamento em plena safra, sem transição, sem consultividade e sem justificativa técnica explícita, viola múltiplos princípios constitucionais e administrativos que fundamentam o Estado Democrático de Direito, expressamente previstos na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Viola, em primeiro lugar, o princípio da segurança jurídica, garantido pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal. Este princípio exige que o Estado não altere, de forma repentina e sem transição, as regras jurídicas que disciplinam direitos e deveres dos particulares. A alteração material de regra regulatória no curso de sua vigência, sem período de transição, sem aviso prévio e sem consultividade, viola frontalmente o dever estatal de conferir estabilidade normativa mínima. O setor produtivo organizou suas operações confiando no acordo publicado em abril de 2025 e reafirmado em setembro de 2025; a mudança abrupta, 90 dias após o início da safra, configura abuso de poder regulamentar, violando os limites da competência regulatória prevista na Lei nº 11.959/2009.

Viola, igualmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expressamente previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/1999, que exige adequação entre meios e fins e indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Seu parágrafo único, inciso VI, veda a imposição de restrições em medida superior à necessária ao atendimento do interesse público. A Portaria nº 66 reduz a cota em 16,7% (550 toneladas) em relação ao acordo CPG, impondo redução de 87,2%



na rentabilidade por embarcação (de R\$ 154.720 para R\$ 19.800 ao ano), sem apresentar justificativa técnica explícita e fundamentada no corpo do texto normativo. O próprio diploma legal não expõe parecer técnico-científico justificando a redução adicional, análise comparativa de sustentabilidade entre a cota acordada e a imposta, dados de monitoramento biológico que tivessem emergido entre setembro de 2025 e julho de 2026, ou impacto econômico-social estimado da medida. A redução de 550 toneladas durante plena safra, produzindo impactos econômicos significativos, configura medida desproporcional, pois impõe ônus econômico relevante sem correspondência clara em benefício ambiental adicional demonstrado.

Viola, ainda, o dever de motivação administrativa, expressamente exigido no art. 50, inciso I, da Lei nº 9.784/1999, que determina a necessidade de motivação "para atos que limitem ou afetem direitos ou interesses". A Portaria nº 66 não apresenta parecer técnico fundamentado, análise de alternativas, ou sequer explicitação dos pressupostos de fato e direito que levaram à decisão de reduzir a cota em 16,7% em relação ao que havia sido acordado e reafirmado pelo CPG. Esta ausência de fundamentação técnica é particularmente grave quando confrontada com a documentação oficial que registra a discussão, no âmbito do CPG em março de 2025, dos exatos parâmetros de 3.300 toneladas e 33 centímetros, o que reforça o caráter unilateral e arbitrário da alteração.

Descumpre, outrossim, o dever de consultividade com órgão colegiado constituído pela Lei nº 11.959/2009. Não se identifica, nos elementos atualmente disponíveis, manifestação específica do CPG que tenha antecedido a publicação da Portaria nº 66, apesar de o Ministério da Pesca e Aquicultura ter registrado, em reunião extraordinária de 14 de março de 2025, discussão sobre exatamente os parâmetros de 3.300 toneladas e 33 centímetros de comprimento furcal. A Portaria unilateral desconsiderou este colegiado consultivo, seus trabalhos de quatro anos e o acordo ali formalizado. Tal procedimento viola o dever de consultividade com órgãos colegiados constituídos e descumpre a Lei de Pesca, que instituiu o CPG exatamente para evitar que decisões regulatórias unilaterais desconsiderassem os interesses legítimos dos stakeholders afetados.



Viola, por fim, o princípio da moralidade e boa-fé administrativa, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal e reafirmados no art. 2º da Lei nº 9.784/1999. A administração pública está obrigada a agir de forma honesta e leal. Acordar formalmente com stakeholders por quatro anos (2021-2025), referendar tal acordo publicamente em setembro de 2025, e meses depois revogá-lo unilateralmente, configura violação grave e manifesta da boa-fé administrativa, evidenciando abuso de poder e desprezo pela legitimidade do processo participativo que havia sido conduzido.

Nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. A Portaria Interministerial nº 66 exorbita do poder regulamentar por múltiplas razões: viola a segurança jurídica constitucional ao alterar materialmente regra vigente em plena safra, sem período de transição, gerando expectativa legítima destruída; viola os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, impondo ônus econômico significativo sem correspondente justificativa técnica explícita; descumpre o dever de motivação administrativa exigido por lei; descumpre o dever de consultividade com órgão colegiado constituído pela Lei nº 11.959/2009, ignorando acordo formalizado há quatro anos; viola o princípio da moralidade e boa-fé administrativa ao revogar unilateralmente compromisso reafirmado meses antes; e produz impactos econômicos e sociais significativos (aproximadamente R\$ 2,97 milhões de prejuízo acumulado à frota, 87,2% de queda em rentabilidade por embarcação, desemprego na cadeia produtiva) sem justificativa técnica adequada. Tais violações caracterizam, de forma inequívoca, o exorbitar do poder regulamentar, fazendo incidir a competência do Congresso Nacional para sustar o ato.

A Portaria Interministerial MPA/MMA nº 66, de 27 de julho de 2026, exorbita do poder regulamentar e viola princípios constitucionais fundamentais de segurança jurídica, proporcionalidade, consultividade, motivação, moralidade e boa-fé administrativa. Sua sustação é imperativa não apenas para proteger setor econômico legítimo e trabalho de dezenas de famílias de pescadores artesanais nos Estados do Pará e Amapá, mas para reafirmar a supremacia dos princípios constitucionais na atuação da administração pública.



Diante o exposto, propõe-se, portanto, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, a sustação dos efeitos da Portaria Interministerial MPA/MMA nº 66, de 27 de julho de 2026, afastando-os do ordenamento jurídico, restabelecendo a disciplina anteriormente vigente até que o Poder Executivo edite novo ato regulamentário dentro dos limites legais e mediante observância dos procedimentos de participação e consulta aplicáveis à matéria, especialmente através do Colegiado de Gestão de Pesca.

Sala das Sessões, em de de 2026.

HENDERSON PINTO

Deputado Federal — UNIÃO/PA

